附件

# 九绵高速公路LJ32合同段“10·9”一般车辆伤害事故

# 调查报告

2019年12月

# 九绵高速公路LJ32合同段“10·9”一般车辆伤害事故调查报告

2019年10月9日11时20分许，位于江油市境内的九绵高速公路LJ32合同段工地发生1起车辆伤害事故，事故造成1人抢救无效死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，根据绵阳市人民政府授权，由绵阳市应急管理局牵头，成立了由市纪委监委、市交通运输局、市总工会、市公安局、江油市应急管理局等单位人员组成的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

**（一）九绵高速公路LJ32合同段概况。**四川省九寨沟（甘川界）至绵阳段高速公路路基工程LJ32合同段起于江油市太平镇，止于江油市青莲镇，正线线路总长9.05km，其中正线路基总长5.12km、桥梁总长2.048km、涵洞35座、隧道1座、互通式立交桥1座。合同工期24个月，截止到2020年2月。该标段主要施工内容为隧道开挖、路基土石方开挖、桥梁架设、路基填方、路基排水等。

**（二）相关单位及涉事车辆情况**

**1、工程建设业主单位：**四川绵九高速公路有限责任公司（以下简称“绵九高速公司”），统一社会信用代91510703MA6244TP1G，法定代表人：曾忠。主要从事高速公路、桥梁及相关配套设施的投资、开发、施工、经营；电力、旅游、生态农业及房地产投资、开发等。

**2、总承包施工单位：**中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”），统一社会信用代码：91310104132660027E，法定代表人：王世峰。主要经营范围：包括港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政公用、地基与基础、桥梁与隧道工程等。取得了相关资质证书及安全生产许可证，相关资质证书及许可证均在有效期内。

**3、分包施工单位：**盐亭县众宏建筑劳务有限公司（以下简称“众宏劳务公司”），统一社会信用代：9151072359047869 58，法定代表人：许焰红。主要经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程等。取得了相关资质证书及安全生产许可证，相关资质证书和许可证均在有效期内。

**4、工程监理单位：**四川正信工程监理咨询有限公司（以下简称“正信监理”），统一社会信用代码：91510000759702630G，法定代表人：赵淑君。主要经营范围：工程监理、工程招标代理、工程项目咨询等。取得了相关监理资质证书并在有效期内。

**5、涉事车辆所属运输公司：**绵阳天泽物流有限公司（以下简称“天泽物流公司”），统一社会信用代码：9151070355346891 4H，法定代表人：吴永旺。主要经营范围：普

通货物运输，货物配送、货运代理、货运场经营(仓储服务)等。取得了道路运输经营许可证，并在有效期内。

**6、涉事车辆：**涉事车辆为川B43501号重型仓栅式货车，行驶证载明所有人是天泽物流公司；使用性质：货运；品牌型号：神帆牌HCG5200CCQA；车辆识别代号：L102XT3C8CB240028；发动机号码：A33D19A2131；注册日期：2012年2月20日；吨（座）位：9.990吨，车辆检验有效期至2020年2月，2017年5月取得道路运输证，车辆审验及技术等级为二级，有效期至2020年2月。

**（三）相关单位相互关系**

中交三航局承包了九绵高速公路LJ32合同段的修建项目，并与绵九高速公司签定了工程总承包合同。中交三航局将总承包合同允许范围内的LJ32合同段的互通路基土石方工程分包给了众宏劳务公司，签定了工程施工合同，合同载明的施工内容为：清表、土石方开挖、挖淤泥、土石方填筑、土工格栅等，双方签有《安全生产协议》，作为工程施工合同的附件，与所签定的工程施工合同具有同等效力。众宏劳务公司与天泽物流公司驾驶员王林达成了口头协议，租用川B43501货车并配备驾驶员王林为其拉货，约定租赁费用为700元/天（货车油费由众宏劳务公司承担）。

**二、事故发生经过及应急救援情况**

**（一）事故发生经过**

2019年10月9日上午，众宏劳务公司钟鹏安排天泽物流公司驾驶员王林驾驶川B43501货车到预制件厂运输预制块至九绵高速公路LJ32合同段施工工地。因川B43501货车事故发生前几天一直停放在施工工地，钟鹏就叫王林顺便把工地上装预制块的

托盘回收装车后顺路运回预制件厂。10月9日上午8时许，王林到了工地，将货车从二工区开到一工区，停放在路基上等待工人将托盘装车。货车停放点路基宽约25米，货车左侧路基上堆放预制块及停放一辆叉车约占5米，货车左侧车厢距叉车约30公分，货车的右侧有一台挖机作业。上午11时20分许，由于工人一直没有将托盘装车，王林准备将货车掉头开回到食堂吃午饭。因货车两侧有障碍物，需倒车至后方开阔地带掉头。在倒车过程中，货车车厢左侧与叉车相撞，于是王林立即下车查看，发现一人受伤，躺在叉车与货车的夹角之间，后伤者经抢救无效死亡（见图一、图二）。



（图一）



（图二）

**（二）应急救援处置情况**

事故发生后，王林意识到把人撞到了，立即拨打了120急救电话，并电话通知了钟鹏，钟鹏几分钟后赶到了事故现场。等待了几分钟120急救车未到，彭建军等人便用工地上的皮卡车将受伤者送往江油市九0三医院抢救，经抢救无效于事故当日12时40分死亡。众宏劳务公司现场工作人员相继向本公司负责人、中

交三航局项目部进行了汇报，并向江油市应急管理局等部门进行了报告。江油市应急管理局执法人员即时赶到了事故现场，要求众宏劳务公司、货车驾驶员要做好死者家属的善后工作，责令现场立即停止施工，开展隐患排查，召开警示教育，吸取事故教训，避免再次发生同类事故。并对现场进行了拍照取证、封存了相关单位的资料。10月11日天泽物流公司与死者家属达成了赔偿协议，死者善后处理已完成。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

### （一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：倪德华，男，身份证号：510822197604233678，户籍所在地：四川省青川县苏河乡樱桃村柏杨坪社49号，生前是众宏劳务公司混泥土罐车司机。据九0三医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实，死者的死亡原因是创伤性肺破裂。

### （二）直接经济损失

据统计，该起事故造成直接经济损失约人民币75万元。

## 四、事故发生的原因及性质认定

### （一）直接原因

天泽物流公司驾驶员王林在施工现场违章操作，在未注意观察车辆周边情况、未确认安全的情况下盲目启动车辆倒车，是事故发生的直接原因。

### （二）间接原因

1、天泽物流公司对驾驶从业人员开展安全教育和培训流于形式，未如实记录安全生产教育和培训情况，驾驶员不在位的情况下通过电话告之，或者让驾驶员王林的父亲代为参加培训，导致驾驶员安全意识淡薄，违反本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，是事故发生的间接原因。

2、众宏劳务公司对施工现场安全生产工作疏于管理，施工区域未设置安全警示标志标牌；在较为空旷的施工区域，未安排专人巡视施工现场，导致未及时发现并纠正非施工人员进入施工作业现场的违章行为，是导致事故发生的又一间接原因。

**（三）事故性质认定**

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、事故责任认定和处理建议**

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议：

**（一）对责任单位的处理意见**

**1. 天泽物流公司。**未如实记录安全生产教育和培训情况，对驾驶员的安全教育培训流于形式；未能督促驾驶从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对本起事故的发生负有责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规进行行政处罚。

**2. 众宏劳务公司。**对施工现场安全管理不到位，施工区域未设置安全警示标志标牌；在较为空旷的施工区域，未安排专人巡视施工现场，导致未及时发现并纠正非施工人员进入施工作业现

场的违章行为，对本起事故发生负有责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规进行行政处罚。

**（二）对相关责任人员的处理意见**

**1、倪德华（死者），众宏劳务公司混泥土罐车司机。**安全意识淡薄，违反公司安全生产管理制度，在没有工作任务的时候，私自进入施工现场，导致被撞身亡。由于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

**2、王　林，天泽物流公司驾驶员。**在施工现场违章操作，在未注意观察车辆周边情况、未确认安全的情况下盲目启动车辆倒车，导致事故发生，应负本起事故的主要责任。建议由绵阳市应急管理局对其进行行政处罚。

**3、吴永旺，天泽物流公司总经理（法定代表人）。**履行主要负责人安全生产职责不到位，未组织制定安全生产培训教育计划并落实；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对此次事故负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

**4、许焰红，众宏劳务公司总经理（法定代表人）。**履行主要负责人安全生产职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并纠正非施工人员进入施工作业现场的违章行为消除事故隐患，对此次事故负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

**5、钟　鹏，众宏劳务公司项目部安全管理员。**未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查施工现场未设立安全生产警示

标志的安全隐患；未及时发现并制止非作业人员进入施工现场的违章行为；作为项目货车的现场指挥，未及时发现并制止驾驶人员的违章行为，对此次事故的发生负有责任，建议由众宏劳务公司根据公司相关规定对其进行处罚，并将处罚结果报绵阳市应急管理局备案。

## 六、 事故防范措施建议

### （一）深刻吸取事故教训

天泽物流公司必须及时深刻吸取此次事故惨痛教训，举一反三，防止类似事故发生。要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。要督促从业人员严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，确保安全生产。

### （二）严格落实主体责任

众宏劳务公司要认真落实企业主体责任，加强项目施工现场安全生产过程管控。要加大对从业人员的安全教育培训力度，提高从业人员的安全防范意识；要督促安全生产管理人员恪尽职守、依法履行安全职责；要加强施工现场安全检查，及时排查和消除生产安全事故隐患。

### （三）落实项目管理职责

绵九高速公司要进一步加强对九绵高速公路工程全线施工单位进行履约考核，督促其落实主体责任，防止类似事故再次发生；中交三航局九绵高速公路 LJ32 合同项目管理部要进一步加强自

身管理，落实企业主体责任，加强对本合同段内施工单位的检查督促，督促其落实主体责任，防止类似事故再次发生。

九绵高速公路LJ32合同段“10·9”
一般车辆伤害事故调查组
2019年12月16日